



EL SANTUARIO
NIT. 890.983.813-8

RESOLUCIÓN N° - - - 516

De fecha (09 AGO 2018)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 006 de 2018

El Alcalde Popular del municipio de El Santuario (Antioquia) en ejercicio de las facultades conferidas en Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que, el municipio de El Santuario (Antioquia) requirió iniciar el Proceso de Licitación Pública N° 006 de 2018, para "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA" acorde con las especificaciones técnicas relacionadas en los documentos que hacen parte del Contrato, y publicados en el Portal Único de Contratación – SECOP.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la Entidad publicó el día 05/07/2018 en el Portal Único de Contratación del Estado – SECOP, Aviso de Convocatoria y Proyecto de Pliego de Condiciones, correspondientes al proceso de Licitación Pública N° 006 de 2018.

Que, la Ley 80 de 1993, reformada por la Ley 1150 de 2007, establece que la administración en cualquier momento del proceso puede adoptar medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pliego y la satisfacción de la Necesidad: razón por la cual en este estado del proceso se proceder a realizar los análisis de conveniencia, ello a fin de establecer si es factible continuar con el proceso.

Que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 68° de la Ley 80 de 1993, los actos administrativos contractuales pueden ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada. Por tanto, cualquier acto administrativo contractual como el acto de apertura, es susceptible de revocatoria directa de conformidad con los artículos 93°, 94°, 95° y 97° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé las causales y el procedimiento para revocar un acto administrativo.

Que, empero, frente a la revocatoria directa del acto de apertura, el Consejo de Estado ha establecido que se puede revocar discrecionalmente "hasta antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección, porque hasta ese momento ninguna situación particular puede afectar; pero, cuando ya se haya presentado alguna oferta, para revocar el acto la administración debe iniciar la actuación de qué trata el artículo 28 del C.C.A. y solicitar el consentimiento de quien o quienes la hayan presentado dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones." Cuestión, que dentro del sub examiné no ha sucedido.

Que, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los posibles oferentes: i) Departamento Licitaciones "DISEÑO CONCRETO S.A.S.", y ii) Mediante correo electrónico de fecha 10/07/2018, asimismo, la señora JANETH ÁLVAREZ mediante correo electrónico de fecha 18/07/2018, las cuales fueron respondidas en legal y debida forma.

Que la Ley y la jurisprudencia colombiana han establecido que es obligación de las entidades y de los ordenadores del gasto, definir y establecer la realidad de cada proceso; y, en el caso que nos ocupa, no es otro el paso a seguir que dar por terminado anormalmente la Licitación Pública N° 006 de 2018; procediendo de acuerdo a lo contemplado por el Artículo 93° y siguientes de la Ley 1437 de 2011, a revocar directamente el acto de apertura de fecha 05/07/2018 para fenecer en forma adecuada la actuación, siendo consecuentes con lo verificado y analizado por el personal de profesionales adscritos a esta Administración, acorde con los principios de economía y para efectos de mantener la seguridad jurídica de la entidad.

Que el artículo 93° y siguientes de la Ley 1437 de 2011, define las causales de revocatoria directa, las cuales son aplicables al caso concreto; teniendo en cuenta que de continuar con el proceso se contravendrá la norma estatutaria y se pone en grave peligro los intereses de los posibles contratistas y la seguridad jurídica de la entidad. Así las cosas en el asunto que nos ocupa es innecesario e improcedente mantener vigente el presente proceso, toda vez que conduciría al error y recibir una serie de ofertas que contravendrían los principios de economía, seguridad jurídica del Estado, y no comprensible en los extremos temporales del desarrollo de las actividades técnicas; teniendo en cuenta que no hay correlación alguna entre lo definido en los pre pliegos y la realidad de ejecución del contrato a adjudicarse, lo que conllevaría una posible acción judicial en contra de la administración por detrimento patrimonial, en virtud a la inducción al error.

Que, la Revocatoria Directa es el camino jurídico a seguir, teniendo en cuenta las verificaciones y observaciones realizadas toda vez que mantener el presente proceso vigente, induciría al error a los oferentes, en el entendido que su contenido podría estar sujeto a interpretaciones ambiguas, lo cual no se compadece con el fin propio del presente proceso de contratación.

Que, para precaver el error y la constitución de un posible litigio a futuro; se debe dar por terminado en forma anormal el presente proceso, como fruto de la revocatoria directa del acto de apertura de fecha 05/07/2018.

Como consecuencia de lo anterior y en mérito de lo expuesto, el Alcalde Popular de El Santuario (Antioquia),

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: **REVOCAR** el acto de apertura de fecha 05/07/2018 del proceso de Licitación Pública N° 006 de 2018, cuyo objeto consiste en el "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS



EL SANTUARIO

NIT. 890.983.813-8

ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA"

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo establecido en el artículo primero del presente acto administrativo, dese por **terminado en forma anormal** el proceso contractual de Licitación Pública N° 006 de 2018.

ARTICULO TERCERO: Dense los tramites de publicación de rigor, para garantizar los derecho a los interesados.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución con su publicación en el Portal Único de Contratación – SECOP.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 76° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en el Municipio de El Santuario, a los 09 AGO 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE
Alcalde Popular

Reviso: M.P.G.
Aprobó: D.A.R.G.